

מסורת הש"ס

(א) ויבנותם סבא, (ב) וישב סבא, (ג) ויבנותם סבא, (ד) ולעיל סבא, (ה) וסולין קבלה לעיל דג, (ו) צ"ל דכהנת, (ז) גי' הלא"ש רבא, (ח) תוספתא דיבמות רפ"ח יבמות לא, (ט) דף מו, מ"א, (י) דכרסי סבא, (יא) וינקלה סבא, (יב) מסהיה הוא, יעב"ז, (יג) גי' צ"ק אינן בני נחלה לירש את אחיהם ס', (יד) עיין צ"ק, (טו) צ"ק, (טז) ונעמש' על הגלילין.

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) גבי ומשכנתא לישראל ילדה כזור כג"ל ויתבת ולדה נחלה: (ב) שם נפתחמיה מעברה ילדה כג"ל ואות ו נמחק: (ג) שם אלף היתה כיון דאיבעלה ליה הו"א וי"א (ד) רש"י י"א יסרי וי"א היכר קט"ד וחל"מ מ"ה בבביותו לא בני נחלה ענדו טוכים אפי' וי' אחר שנתגייר כג"ל ואות ו נמחק: (ה) ר"ה אפי' וי' פפקין קמא כ"ב דף ד' ובפ"ק דף ג': (ו) ר"ה אלף וי' ופטורי:

ⓘ

רבינו גרשום

יכיר לחוד, דכיון דלא תביב ביה [פנים] בהכרת פדחת לחוד טגי לנחלה והכא רביעי פרוצין פנים משום דתביב ביה הכרת פניהם: בביותן לא בני נחלה נינהו דאין אב לעובד כוכבים, אלא אחרינא כדאמר במס' קידושין נכרי את הגר וגר את הגר אינו לא מד"ה ולא מד"ה דהניא ליה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו רבי משום הכי יש לו בכזר לנחלה: והאי עבד ליה שבת בנים: לנחלה מלא, וקתני ככזר לנחלה, אפי' בת ישראל גמי ככזר לנחלה: והאי קתני ככזר לנחלה, אפי' ג' דכבר הוליד בניה בביותו ויתביא דרבי יוחנן דאמר הוי לו בנים בביותו אין לו בכזר לנחלה: קמ"ל, (רבי יוחנן [מתניתין] דלא הוי בכזר לכזן אלא ככזר לנחלה: וילין איהו, הגר מינה דידה גדיורת מה היא (ל) לעמינה דר' יוסי אפי' דהוי לו בנים בביותה דיש לו בכזר לנחלה: למשפחותם לבית אבותם כתב, דמשפחת אב קריה משפחה ואמאי פטורי: ולא חימא, רב ארא דחגי פטור היינו אליבא דמאן דאמריבבסי' יבמות' את מזהבין את הולד דעובד כוכבים ועבד הכא עב פת שראל אין הולד דהוי רבא שדינן ליה בתר אביו אלא בתר אימיה והאי גמי בתר אימיה ליה שדינן ליה דפטור מחמש סלעים אלא אפי' למד' מזהבין הולד מ"מ בתר אימיה שדינן ליה ולוי פסול מיקרי ופטור: בפטר ליה תלה רחמנא, באמו ואמו אחיא משבט פטור: מדרקתי וליה מכלל וכהנת הויא שילוד פטורין: ולא הוינו דרב ארא דאמר ליה שילדה כ' ואוקימנא בדאיבער מעובר כוכבים וכהנת גמי דאיבערא מעובר כוכבים פטורה: אלא רב פפא דאוקים לא לעיל ליה בדאיבער מעובר כוכבים והכא לא מצי לאוקומי בעובד כוכבים משום דקתני כהנת במאי מוקים לה: לעולם, כהנת דקתני בת ישראל היא דאיבער מכהן ואמאי קרי לה כהנת והואיל ובהן כהן:

(א) גרלה דג"ל מה היא לפעמים דר' יוסי אפי' דהו' לה גנים ח' כזור לטון הי' הוא אפי' דהו' לו גנים י' לו כזור נחלה:

יכיר לחוד, דלא כתיב פנים הוי פדחת היכר: (ו) עובדי כוכבים אינן בני נחלה לירש את אחיהם עובד כוכבים אחר שנתגיירו כפ"ק דקדושין (דף פ':) **לא נסוהו בראה**, הקצ"ה את העולם אלא לשנת יצרה: **מי שלא היו לו בנים כו'**, פרישית לעילט) גבי מתני': **ילדה ממאן**.

דקתני משכנא לישראל ילדה הוי כזור לנחלה: **מאי איריא גיורת ושפחה**, דמשמע משה"ה הוי כזור לנחלה דלוחם בנים שהיו לה בהיותה עובדת כוכבים לא חשיבי: **אפי' גם ישראל דבנים** הראשונים חשובים בנים הוי יי' האי גמי כזור לנחלה דהא כזב תליא מילתא ולא כזס: **אלא לאו**, האי ילדה משכנא לישראל י' לא אמי שלא היו לו בנים מהדר אלא מילתא כזפי נפשה היא דקאמר גיורת שהיו לה בנים בהיותה עובדת כוכבים ונתגיירה עס בעלה וילדה משכנא לתורת ישראל הוי כזור לנחלה גמי ויתבתא דר' יוחנן: **לעולם ישראל שלא היו לו בנים**, ומשום כזור לנחלה לא אינטרין למינקט גיורת אלא משום דאשמעינן דלינו כזור לטון דבנים הראשונים מיקרו פטור רחס ולאפוקי מדר' יוסי הגלילי: **הא**, דקתני כזור לנחלה רבי יוסי הגלילי היא דלגבי כהן חשיב ליה כזור עדד שיפטרו רחס צישראל: **וילין איהו**, הבעל: **מינה דידה**, כי היכי דלגבה לא חשיבי בנים ראשונים והוי האי פטר רחס דכתיב צישראל לגביה גמי לא חשיבי ראשונים והוי האי ראשית אונ'ו: **לוי**, בת לוי: **אפינו ישראלים גמי**, י' דלאמין (ט) ציפריקין קמא (דף ג'): **הכהנים והלוים פטורין: לגבי אונסם**, דמשפחת אב נפקא מהכא דקריה משפחה ולא משפחת אס ואמאי פטור: **דאיבער מעובד כוכבים**, כג"ל חיים לגבי ישראל ושייך הני בתר אס ישראלית טפי מבתר אכזו עובד כוכבים הלכן פטור: **ולא סימא אליבא דמ"ד אין מזהבין אס הולד**, כמס' יבמות (דף מה), דליכא למ"ד עובד כוכבים הני על בת ישראל הולד כשר דבתר אימיה שדינן ליה ומשום הכי פטור מחמש סלעים: **אלא אפינו למ"ד מזהבין**, דשדינן ליה בתר עובד כוכבים אפי' פטור דלוי פסול מיקרי הואיל ואית ליה שמא דלוי (י) פטור: **כפטור רחס**, אחר האס אזיל לענין ה' סלעים: **מי שהיו לו בנים**, פרישית לעיל נמו, גבי מתני', מדקתני היא וכהנת יא' רבותא אשמעינן דאפי' ג דנתערב עס הפטור איהו חייב: **מכלל דכהנת פטורה**, וקס"ד דהא כהנת צבת כהן קאמר: **דיקין**, מנסה אותנו בהלכות: **מהו**, מי הוי צנה פטור י' מצוכרה א' לא: **היינו דרב אדא כו'**, וכי היכי דלוייה פטורה כהנת גמי פטורה: **דקדושסה קיימא**, אפי' ג דנבעלה לעובד כוכבים וכי שדינן צנה צתרה הוי כלוי פסול ופטור: **מן המעשה**, מעשר ראשון י' ניתן ללוים:

עו דאיבענה לוי, לעובד כוכבים: **הויא וזה**, כדאמרין ציצמות צפרק לוייה ישראלית שצאו עליה עובד כוכבים ועבד שפסולה מ"ל ונת כהן כי תהיה נאפש זרס' כיון שנבעלה לפסול לה פסלה ואפי' ג לוייה גמי קתני התם (ט מתרומה עו דקא פסיל לה שלא מינשא לכהן אצל מדין לוייה לא מיפסלא: **הויא לה וזה**, וכיון דזרה היא צנה חייב צה' סלעים, הלכן מתניתין גמי לא י' מוקמת דאיבער מעובד כוכבים: **הניחא למר צריה דרב יוסף**, דמוקים לדרכ אדא דאיבער מישראל למתני' גמי הכי: **לעולם**, מתניתין דאיבער מכהן אצל בת כהן דלא איבער מכהן לא אזלינן בתר אס אלא צלוייה מעובד כוכבים:

יש בכור פרק שמיני בכורות

מו.

דבהיותו עובד כוכבים לאו בני נחלה נינהו. פירש צקוטרכס עובדי כוכבים (ט) אינם בני נחלה משנתגיירו וצפרק קמא דקדושין (דף פ':) משמע יי' דהם בני נחלה דלאמרין צקדושין דעובד כוכבים יורש את אביו דכר תורה אלא לאו בני נחלה נינהו דקאמר הכא היינו יי' תורת כבודה: **סוראא עבד דיה שבת**, צפ' הבא על יצמתו (יצמות דף סב.) קאמר צלשון אחר דמעיקרא גמי בני פריה ורביה נינהו ולאו בני מיוצ קאמר דצפ' ד' מיתות (פסהדרין דף נט:) מוכס דלא מיפקדא אפריה ורביה אלא כלומר דזרעו ממייחס אחריו והיינו עבד ליה שנת קאמר הכא וגבי עבד קאמר ציצמות (דף סב.) דהכל מודים יי' דלין לו חיים: **ולא תיבא אליבא דמ"ד אין מזהבין כו'**, יא ומ"ד מזהבין היינו מאלן דשדי ליה בתר עובד כוכבים כדפי' צקוטנ' דקרי ליה מזהבין משום דעובדי כוכבים מזהבין הס כדאמרין שנת (דף קמו.) צשעה שצא נחש על חוה הטיל צה וזהמא ולא פסקה וזהמא מן העובדי כוכבים ומ"ד עובד כוכבים ועבד הבא על צת ישראל הולד כשר שדי ליה בתר דעובד כוכבים (ט) אצל מ"ד הולד ממזר שדי ליה בתר צת ישראל ולהכי שייך ציה ממזרות (ט) ובקוטרכס פירש איפכא וכמו שפירשמי מוכס צסוק פ"ק ציצמות יא' (דף פ'), צחלת ומזכור וגו' א"ר יוחנן וכוין לפסול ב' אדמרימא קמיה דשמואל יא' א"ל (ט) [וכן יסיר את צנך מחסרין צנך הבא מישראלית קרוי צנך ואין צנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי צנך אלא צנה פירוש לא מיפסלי כיון דמתייחס אחר העובדת כוכבים וצנות ישראל דהסוף דרא אינטרווי אינטרי וכן מוכס צפ"ק ציצמות (סס) דהאי דקרי ליה צנך גורס לו ממזרות: **מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא [אמר] אע"ה** **מישראל**, כותיה פסקינן צחולין צריש הורע (דף קצ"ב), ואהא סמכינן השתא לפטור צן לוייה וכהנת אשת ישראל מחמש סלעים: **גרתג"ם דה מעשר ואובצ"ה**, אין חולקין לאשה צגורין אצל מחלקין להס צצמיהס כדאמר צפרק נושאין על האנוסה (יצמות דף טט:): **אלא כהנת כיון דאיבעייה [ציה]** **הויא דה ודה**, ואפי' קדושת לוייה פקעה מינה וגרעה מלוייה אשת כהן שנשצית דאפי' ג דמיפסלא מתרומה לא פקעה מינה קדושתה לענין ה' סלעים אצל כהנת דקדושתה מגופה אחיא כשמתחללת פקעה קדושתה לגמרי: הנין

אלא אפילו למאן דאמר מזהבין את הולד לוי פסול מיקרי מר בריה דרב יוסף **אמר משמיה דרבא לעולם דאיבער מישראל ושאני התם דאמר קרא פטור רחס בפטר רחס תלא רחמנא תנן מי שהיו לו בנים וגשא אשה שלא ילדה נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת י' (ט) וילדה היא וכהנת היא ולוייה היא ואשה שכבר ילדה וכן מי שלא שהתה אחרי בעלה ג' חדשים וגשאת וילדה ואין ידוע אם בן מ' לראשון אם בן ז' לאחרון בכזר לכהן ואינו בכזר לנחלה מכלל י' דכהונה ולוייה פטורין דאיבער ממאן אילימא דאיבער מכהן ולוי י' אי הכי מאי איריא כהנת ולוייה אפי' בת ישראל גמי אלא דאיבער מעובד כוכבים כהנת פטורה והאמר רב פפא בדיק לן י' רבה כהנת שנתעברה מעובד כוכבים מהו ואמינא ליה לאו היינו דרב אדא בר אהבה דאמר לוייה שילדה בנה פטור מחמש סלעים ואמר לי הכי השתא בשלמא לוייה בקדושתה קיימא (ט) דתניא לוייה שנשבות או שנבעלה בעילת זנות נותנין לה מן המעשר ואוכלת אלא כהנת כיון (ג) דאי בעיל לה היא זרה הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר דאיבער מישראל מוקי לה בדאיבער מישראל אלא לרב פפא במאי מוקי לה לעולם דאיבער מכהן והיא בת ישראל ואמאי קרי לה כהנת דבנה כהן איתמור**

נמי הלכן מתניתין גמי לא י' מוקמים דאיבער מישראל מוקמי למתני' גמי הכי: **לעולם**, מתניתין דאיבער מכהן אצל בת כהן דלא איבער מכהן לא אזלינן בתר אס אלא צלוייה דאיבער מעובד כוכבים:

כיון דאיבעלה: (עו מתרומה הוא דקא: י' לא מצית: (עו משמע שרועה לומר איירי הכא בנתגיירו אלא בני נחלה כדאמרין בקידושין: (עו היינו בני תורת כבודה: (ס מה"ד והא עבדי: (עו מודים דלא קיים משום דאין: (עו כו' שאין הולד הולך אחר הכותי: (עו דעובד כוכבים דלא שייך ממזרות בכותי: (עו ציצמות גבי יצתום בחלה: (עו דשמואל אמר כי יסור:

עין משפט נר מצוה

י א מיי' פ"ב מהלכות תולות ה' י' טוש"ע ח"מ ס' רעו ספי' ט:

יא ב מיי' פט"ו מהל' איסות ה' י' טוש"ע אה"ע ס' א ספי' ז:

יב ג ד מיי' פ"ח מהל' כבורים ה' י' טוש"ע י"ד סימן ש' ספי' יח: יג ה מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה ה' ג טוש"ע אה"ע ס' ד ספי' יט:

יד ו מיי' פ"ח מהלכות מעשר ה' ב:

ⓘ

תורה אור השלם

1. כי בה אמר יי' בורא השמים הוא יצאליהם יצר דאפי' וישנה הוא כונה לא תהו בראה לשבת יצרה אפי' י' ואין עור: ישעיהו מה יח 2. קדש לי כל בכזר פטר כל רחם בבני ישראל צאדם ובבניהם לוי הוה: שמות יג ב 3. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לביט אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלהם: במדבר א ב

ⓘ

מוסף רש"י

אין לו בכזר לנחלה. מן כזור שולד לו משתגייר אותו טעל פי שנים (יבמות סב.) לאו בני נחלה נינהו. צנחיתין לאו בני נמי כזר נינהו, דמת כזן וכזור כפשוטו, אצל יורשה נהגא כהן, כדאמרין צקדושין (פ') עמי"ס יורש אביו דכר תורה (עו). דלא תהו בראה לשבת יצרה. צני נח בני פריה ורביה נינהו דכתיב (צדקתס ט) ויאמר להס אלסיס פיו ויבי' (עו שיערסות רחמי: דמתיקרא גמי ב' פריה ורביה נינהו.) וגשא אשה שכבר ילדה. לענין נחלה תליא מילתא כזב דכתיב ראשית אותו ולענין כזן תליא צפטור רחס (עו שו.) עודה שפחה. אפילו שהיה צלוייה רחסה ונשתחררה עכשו, עודה עוברת כוכבים ונתגיירה. ומשכנא ליד ישראל ילדה הוי גמי כזור לנחלה, שכי' לזס לוי גנים, ולכזן לא דלוי פטר רחס (עו). דאמר ככזר לנחלה ולכזין. דבנים הטולים לא צביותם עובדת כוכבים לא פטרי (עו). לוייה שילדה בנה פטור מה' סלעים. כהנא על לוי, דמתן (לעיל ג.) כהניס ולוים פטורין, ואשמעינן ד' אהל דלוייה כלי (חורין קכב.) דאיבער מעובר כוכבים. אצל איבערל מישראל בתר אפ' אזלינן ליה ותיב' (עו). בפטרי רחמ' רחמנא. והכי רחס שלא ממנו לא דחויבא הו' (עו). לוייה שנשבות ותישנין שמא נבעלה לעובד כוכבים (יבמות צא.) או שנבעלה בעילת זנות. כיון לעמי"ס ועבד וחלל וכל הק' דלמר צאלמנה לכ"ג (עס סס) דמפסלא צני צת כזן מתרומה, בני לוייה לא פסלי ממעשר (עו טצ.)

ⓘ

שיטה מקובצת

א' דהא סי"א הוו ליה בני: ס' אתמר בקמייתא בהא קאמר: א' אהא בריה דרבא: (ז) היא דאמר אות' ו' נמוחק: ס' לוייה. ע"י השבות הרשב"א סי' אליפס שס"ז: ו' מעוברת ילדה אות ר' נמוחק: (ז) תיבות אי הכי נמוחק: (ז) הוי גמי האי בכזר: (ז) לישראל (לא) במי שלא היו לו: ז' דאמרין בפרקא קמא: (י) דרבותא אשמעינן: (י) בדיק לן מר מנסה: (י) פטור מחמש סלעים או ה' סה"ד ומה"ד לאו האיני: (י) שנאכל ללוים: (עו מה"ד: (עו מה"ד והא עבדי: (עו מודים